

事 案

Y社で機械織布作業に現場作業員として従事しているXたちは、2日間の生理休暇を請求して取得した。

Y社では、Xたちが所属する労働組合との間で精皆勤手当を支給する旨が合意されていたが、この生理休暇の取得は、精皆勤手当の支給基準に当たる出勤不足日数に該当するとし、Y社は、Xたちの精皆勤手当を減額して支給することとした。

このため、Xたちは精皆勤手当の未払い分の賃金の支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争 点

生理日の就業が著しく困難な女性が生理休暇を請求したことにより出勤日数が不足した場合に、精皆勤手当を減額支給することはできるか。

結 論

できる。

POINT

労働基準法の趣旨に照らすと、労働協約または労働者との合意により、労働者が生理休暇を取得しそれが欠勤扱いとされることによって何らかの形で経済的利益を得られない結果となるような措置ないし制度は、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、生理休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、生理休暇の取得を著しく困難とし同法が女子労働者の保護を目的として生理休暇について特に規定を設けた趣旨を失わせるものと認められるのでない限り、違反するものとするとはできないというべきである。

判 旨

労働基準法67条（現在は68条）は、所定の要件を備えた女子労働者が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない旨規定しているが、年次有給休暇については同法39条4項（現在は9項）においてその期間所定の賃金等を支払うべきことが定められているのに対し、生理休暇についてはそのような規定が置かれていないことを考慮すると、その趣旨は、当該労働者が生理休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労

労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。

したがって、生理休暇を取得した労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しないものというべきである。

また、労働基準法12条3項および同法39条5項（現在は10項）によると、生理休暇は、同法65条所定の産前産後の休業と異なり、平均賃金の計算や年次有給休暇の基礎となる出勤日の算定について特別の扱いを受けるものとはされていない。

これらの規定に徴すると、同法67条（現在は68条）は、使用者に対し生理休暇取得日を出勤扱いにすることまでも義務づけるものではなく、これを出勤扱いにするか欠勤扱いにするかは原則として労使間の合意に委ねられているものと解することができる。

ところで、使用者が、労働協約または労働者との合意により、労働者が生理休暇を取得しそれが欠勤扱いとされることによって何らかの形で経済的利益を得られない結果となるような措置ないし制度を設けたときには、その内容いかんによっては生理休暇の取得が事実上抑制される場合も起こりうる。

労働基準法67条（現在は68条）の上述のような趣旨に照らすと、このような措置ないし制度は、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、生理休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、生理休暇の取得を著しく困難とし同法が女子労働者の保護を目的として生理休暇について特に規定を設けた趣旨を失わせるものと認められるのでない限り、これを同条に違反するものとするとはできないというべきである。

解 説

なお、労働基準法68条の生理休暇は、女性が現実には生理日の就業が著しく困難な状態にある場合に休暇の請求があったときは、その者を就業させてはならないこととしたものであり、生理であることのみをもって休暇を請求できることを認めたものではないものとされています。

また、生理休暇の請求は、暦日単位で行わなければならないのではなく、女性が半日または時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければ足りるものとされています。

確認問題

【Q】労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。(H23-7E)